

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4220/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ประสงค์ ทองเพ็ญ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 163, มาตรา 164

คำร้องขอแก้ฟ้องโจทก์ อ้างเหตุว่า คำฟ้องของโจทก์มีข้อบกพร่องคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ำหนักเฮโรอีนของกลาง ขอแก้ไขน้ำหนักเฮโรอีนของกลางจาก 1.52 กรัม เป็น 0.05 กรัม เนื่องจากพนักงานสอบสวนส่งรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางมาให้ผิดพลาด ถือได้ว่าเป็นเหตุอันควรอนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องได้ และการที่โจทก์ขอแก้ฟ้องเกี่ยวกับจำนวนน้ำหนักเฮโรอีนของกลางให้ลดลงจากเดิมเป็นการแก้ไขรายละเอียดเรื่อง of กลางซึ่งต้องแถลงในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 จึงไม่ถือว่าทำให้จำเลยเสียเปรียบตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 164 ทั้งคดีนี้จำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธลอย แม้โจทก์จะระบุน้ำหนักเฮโรอีนในฟ้องผิด แต่โจทก์ได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง คือบรรยายว่า ของกลางที่ยึดได้เป็นเฮโรอีน ทั้งการขอแก้ฟ้องได้กระทำก่อนสืบพยานโจทก์เสร็จและจำเลยยังมิได้สืบพยาน จำเลยย่อมมีโอกาสต่อสู้คดีได้เต็มที่ จำเลยไม่มีทางหลงต่อสู้ในข้อที่ผิดไปนี้ได้ จึงขอขบที่จะอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 เวลาหลังเที่ยงจําลายมีเฮโรอิน จํานวน 2 หลอด น้ำหนัก 1.52 กรัม ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานจับจําลายได้พร้อมด้วยเฮโรอินจํานวนดังกล่าวเป็นของกลาง ก่อนคดีนี้จําลายเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จํคุก 1 ปี 4 เดือน ในความผิดฐานลักทรัพย์ ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1250/2537 ของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 ซึ่งมีใช้ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จําลายได้กระทำความผิดในคดีก่อนนั้นในขณะที่มีอายุเกินกว่าสิบเจ็ดปีและพ้นโทษในคดีดังกล่าวมาแล้ว กลับมากระทำความผิดในคดีนี้อีกภายในเวลาห้าปี นับแต่วันพ้นโทษ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ธิบของกลาง เพิ่มโทษจําลายและนับโทษจํคุกในคดีนี้ต่อจากโทษจํคุกของจําลายในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1589/2539 ของศาลชั้นต้น

จําลายให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจําลายในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษและนับโทษต่อตามฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับน้ำหนักเฮโรอินจาก 1.52 กรัม เป็น 0.05 กรัม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้น อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและสืบพยานโจทก์จําลายต่อไปให้สิ้น

กระแสดราม่า แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องและสืบพยานโจทก์เพิ่มเติมไม่ชอบทำให้จำเลยเสียเปรียบทางคดีนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อมีเหตุอันควรโจทก์มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปราบปรามตามคำร้องขอแก้ฟ้องโจทก์ลงวันที่ 24 มีนาคม 2540 อ้างเหตุว่าคำฟ้องของโจทก์มีข้อบกพร่องคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ำหนักเฮโรอีนของกลาง ขอแก้ไขน้ำหนักเฮโรอีนของกลางจาก 1.52 กรัม เป็น 0.05 กรัม เห็นว่า เหตุที่โจทก์อ้างมานั้นถือได้ว่าเป็นเหตุอันควรอนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องได้ เนื่องจากพนักงานสอบสวนส่งรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางมาให้ผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดข้อบกพร่องเช่นนั้นได้ และการที่โจทก์ขอแก้ฟ้องเกี่ยวกับจำนวนน้ำหนักเฮโรอีนของกลางให้ลดลงจากเดิม เป็นการแก้ไขรายละเอียดเรื่องของกลางซึ่งต้องแถลงในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 ฉะนั้นจึงไม่ถือว่าทำให้จำเลยเสียเปรียบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 164 คงมีปัญหาว่า จำเลยหลงต่อสู้ในข้อที่ผิดนี้หรือไม่เห็นว่า ในตอนที่จำเลยให้การ จำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธลอย แม้โจทก์จะระบุน้ำหนักเฮโรอีนในฟ้องผิด แต่โจทก์ได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง คือบรรยายว่าของกลางที่ยึดได้เป็นเฮโรอีน ทั้งการขอแก้ฟ้องได้กระทำก่อนสืบพยานโจทก์เสร็จและจำเลยยังมิได้สืบพยาน จำเลยย่อมมีโอกาสต่อสู้คดีได้เต็มที่ จำเลยไม่มีทางหลงต่อสู้ในข้อที่ผิดไปนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์แก้ฟ้องและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยไปให้สิ้นกระแสดราม่าแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรื่องฤทธิ์ ศิริวรรณนะ-จำรูญ แสนภักดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ